

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1204/2536

นาย พิสิษฐ์ นัทธี
นาง อำนวย รัตนวงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 95, มาตรา 129

การที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมแล้วลงความเห็นว่ายลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมไม่ใช่ลายมือชื่อของส. นั้น เป็นการแสดงความเห็นตามหลักวิชาการ หากได้รับฟังถ้อยคำจากบุคคลใดมากแล้ว ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจึงมิใช่พยานบอกเล่าแต่ศาลก็มิได้รับฟังคำเบิกความของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักในการวินิจฉัยเสมอไป หากแต่รับฟังประกอบดุลพินิจของศาลเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีสิทธิได้รับมรดกแทนที่นายประเสริฐจำเลยเป็นน้องสาวของนางสุวรรณา ร่วมบิดามารดาเดียวกัน จึงเป็นทายาทอันดับที่ 3 ถูกตัดมิได้รับมรดกของนางสุวรรณา วันที่ 7 มกราคม 2531 จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางสุวรรณาโดยอ้างว่านางสุวรรณาทำพินัยกรรมฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ยกทรัพย์สินบางส่วนให้แก่จำเลยและตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก พินัยกรรมซึ่งจำเลยอ้างว่าเป็นของนางสุวรรณานั้น นางสุวรรณามีได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือจึงตกเป็นโมฆะ ต่อมาจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกในที่ดินทุกแปลงได้จัด

ทะเบียนโฉนดที่ดินมรดกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย การกระทำของจำเลยเป็นการไม่ชอบเพราะพินัยกรรมเป็นโมฆะ จำเลยไม่มีสิทธิทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกของนางสุวรรณา และไม่มีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกนั้นไว้ โจทก์เป็นผู้ได้รับความยินยอมจากบรรดาทายาทให้เป็นผู้จัดการมรดกและโจทก์เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเป็นผู้จัดการมรดก จึงขอให้ศาลพิพากษาให้พินัยกรรมฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ซึ่งจำเลยอ้างว่าเป็นของนางสุวรรณาเป็นโมฆะ ให้ถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนางสุวรรณา และแต่งตั้งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนางสุวรรณา ให้เพิกถอนการจดทะเบียนทำนิติกรรมของจำเลยซึ่งได้กระทำในฐานะผู้จัดการมรดก และผู้รับมรดกตามพินัยกรรมในที่ดินทรัพย์สินมรดกโฉนดเลขที่ 3776 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี โฉนดเลขที่ 1408 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอลำพระยาจังหวัดราชบุรี โฉนดเลขที่ 6526 ตำบลดอนทราย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โฉนดเลขที่ 2563 ตำบลตีบอน อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี โฉนดเลขที่ 6604 ตำบลวัดแก้ว อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี โฉนดเลขที่ 11304 ตำบลท่าหนบ อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี และโฉนดเลขที่ 1445 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนางสุวรรณา ที่จำเลยยึดถือไว้ทุกแปลงให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นางสุวรรณาเป็นผู้ทำพินัยกรรมฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ขึ้นด้วยความสมัครใจ ขณะทำพินัยกรรมนางสุวรรณามีสติสมบูรณ์ จึงเป็นพินัยกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยร้องขอให้ศาลตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม โจทก์และผู้มีส่วนได้เสียทราบแต่มิได้คัดค้านประการใด ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก หลังจากนั้นจำเลยได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนลงชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกในโฉนดที่ดินของนางสุวรรณาฟ้องโจทก์ขาดอายุ

ความ เพราะมิได้ฟ้องภายใน 3 เดือน นับแต่โจทก์รู้เหตุแห่งการที่จะขอให้เพิกถอน
พินัยกรรมได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนางสุ
วรรณผู้ตายและตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทน ให้เพิกถอนการจดทะเบียนของ
จำเลยซึ่งกระทำในฐานะผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมในที่ดินทรัพย์มรดกโฉนดเลข
ที่ 3776 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โฉนดเลขที่ 1408 ตำบล
บ้านใหม่อำเภอลำพระยา จังหวัดราชบุรี โฉนดเลขที่ 6526 ตำบลดอนทรายอำเภอ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โฉนดเลขที่ 2563 ตำบลดیبอนอำเภอโพนาราม จังหวัด
ราชบุรี โฉนดเลขที่ 6604 ตำบลวัดแก้วอำเภอโพนาราม จังหวัดราชบุรี โฉนดเลขที่
11304 ตำบลท่าบอำเภอโพนาราม จังหวัดราชบุรี โฉนดเลขที่ 1445 ตำบลวัดแก้ว
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของ
เจ้ามรดกที่จำเลยยึดถือไว้ให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นบุตรของนาย
ประเสริฐ นัทธิ กับนางจุไรรัตน์ นัทธินายประเสริฐเป็นบุตรของนางสุวรรณ นัทธิ
แต่นายประเสริฐถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว ต่อมาวันที่ 13 มกราคม 2528 นางสุวรรณ
ถึงแก่กรรม ปรากฏตามภาพถ่ายใบมรณบัตรเอกสารหมายเลข 50 จำเลยเป็นน้องร่วม
บิดามารดาเดียวกับนางสุวรรณ จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการ
มรดก โดยอ้างว่านางสุวรรณได้ทำพินัยกรรมฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ยก

ทรัพย์มรดกให้จำเลยและทายาทอื่นไว้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก จำเลยนำคำสั่งศาลดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนลงชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกและในฐานะผู้รับมรดกตามพินัยกรรมในโฉนดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของนางสุวรรณา ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า พินัยกรรมที่จำเลยอ้างนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาเป็นประการแรกว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นพยานบอกเล่าไม่มีน้ำหนักพอหักล้างคำประจักษ์พยานผู้ทำพินัยกรรมผู้รู้เห็นด้วยตาและหูของตนเอง ศาลจึงไม่นำรับฟังคำเบิกความของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักในการวินิจฉัยนั้นเห็นว่า การที่พันตำรวจโทศรีวิทย์ เจียมเจริญ ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมที่จำเลยอ้างเปรียบเทียบกับตัวอย่างลายมือชื่อที่แท้จริงของนางสุวรรณาแล้วลงความเห็นว่ายลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมไม่ใช่ลายมือชื่อของนางสุวรรณานั้น เป็นการแสดงความเห็นตามหลักวิชาการ หากได้รับฟังถ้อยคำจากบุคคลใดมากล่าวความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจึงมิใช่พยานบอกเล่า แต่ศาลก็มีได้รับฟังคำเบิกความของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักในการวินิจฉัยเสมอไป หากแต่รับฟังประกอบดุลพินิจของศาลเท่านั้น จำเลยฎีกาในประการต่อมาว่าหลักการเบื้องต้นในการสังเกตลายมือชื่อให้สังเกตจากลีลาการเขียนการลากเส้น การยกปากกา และรูปลักษณะของตัวอักษรมิใช่สังเกตดูลายเส้นว่ามีลักษณะขรุขระไม่ราบเรียบดังศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนั้น เห็นว่ายลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมที่จำเลยอ้างมีลายเส้นขรุขระไม่ราบเรียบเหมือนตัวอย่างลายมือชื่อที่แท้จริงของนางสุวรรณา ซึ่งลายเส้นที่มีลักษณะขรุขระไม่ราบเรียบถือได้ว่าเป็นลีลาการเขียนการลากเส้นที่ต้องพิเคราะห์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ลักษณะตัวอักษรลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมมีลักษณะตัวอักษรเป็นเหลี่ยมไม่กลมกลิ้งเหมือนตัวอย่างลายมือชื่อที่แท้จริงของนางสุวรรณา อีกทั้งคำว่า"ณา" ตามตัวอย่างลายมือชื่อมีลักษณะการเขียนที่ไม่ยกปากกาเลยแต่ตามพินัยกรรมมีการยกปากกา จึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่ายลายมือชื่อนางสุวรรณา นัทธี ในพินัยกรรมที่จำเลยอ้างเป็นลายมือชื่อปลอมดังที่ศาล

อุทธรณ์วินิจฉัย ส่วนที่จำเลยฎีกาในประการสุดท้ายโต้แย้งข้อเท็จจริงว่า จำเลยแจ้งให้โจทก์มารับทรัพย์สินรดกตามพินัยกรรมหลังจากนางสุวรรณถึงแก่กรรมเป็นเวลา 3 ปี ไม่เป็นข้อพิรุธอันใดนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมตามที่จำเลยอ้างเป็นลายมือชื่อปลอมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เถียรไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>